1. INTRODUCCIÓN

- Internacionalización: más **compraventa, inversión y servicios** entre empresas de distintos países
- Necesaria regulación contractual de derechos, obligaciones y mecanismos ante **incumplimiento o conflicto**
- El contrato internacional aporta **previsibilidad**, reparto de riesgos y mecanismos de resolución

2. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

- **Incumplimiento imputable** (dolo o negligencia) frente a **no imputable** (circunstancias ajenas)
  - **Derecho español**: el dolo agrava, el deudor responde de todos los daños que conocidamente se deriven
  - **Convención de Viena**: responsabilidad por daños sin culpa, salvo impedimento exonerador (**art. 79**)
- **Remedios**: cumplimiento específico, resolución, reducción del precio, indemnización
  - Viena: resolución solo por **incumplimiento esencial** (**art. 25**) o incumplimiento del **plazo suplementario** (**arts. 47 y 63**)
  - Reducción del precio para mercaderías no conformes (**art. 50**)
- **Exoneración en Derecho español** (**art. 1105 Código Civil**): sucesos imprevisibles o, previstos, inevitables, salvo pacto o ley
  - **Fuerza mayor**: extraordinario, ajeno al deudor, inevitable (guerra, catástrofe)
  - **Caso fortuito**: imprevisible pero dentro del ámbito de actividad del obligado
  - Quien invoca debe acreditar la **causalidad** con la imposibilidad
- **Cláusulas habituales**: fuerza mayor y **hardship** (CCI 2020)
  - Hardship: renegociar si circunstancias sobrevenidas alteran gravemente el equilibrio
  - Recogido en **Principios UNIDROIT** y, en España, **rebus sic stantibus** (aplicación restrictiva)
- **Art. 79 Viena**: impedimento ajeno a su voluntad, no previsible al contratar, consecuencias inevitables
  - Exonera **solo de daños**, mientras dure el impedimento, con **comunicación** en plazo razonable
  - La parte perjudicada conserva resolución y reducción del precio

2.1. Vías de resolución de conflictos

- Dificultad: **tribunal competente y Derecho aplicable**
  - No hay tribunal internacional general para controversias comerciales entre empresas
  - UE: **Reglamento (UE) 1215/2012 (Bruselas I bis)**, excluye el arbitraje

- Costes de la vía judicial: distancia, idioma, ley aplicable, duración, ejecución en otro Estado
- **Mecanismos extrajudiciales**: negociación, mediación, conciliación, buenos oficios
  - Tercero facilita, la solución depende del acuerdo de las partes
  - **Ley 5/2012**, mediación civil y mercantil
  - **Ley Orgánica 1/2025**: intento previo de medio adecuado de solución como requisito para demandar (con excepciones)
  - **Convención de Singapur de 2018**: ejecución de acuerdos de transacción internacionales de mediación
- **Arbitraje Comercial Internacional**: árbitros y **laudo** vinculante

3. CASOS MÁS FRECUENTES DE INCUMPLIMIENTO

- **CCI 2025**: **894** nuevos asuntos
  - Sectores: construcción e ingeniería y energía, en torno al **43 %**
  - Después: salud y farmacéuticos, transporte, telecomunicaciones, equipamiento industrial, servicios financieros
  - Contratos: construcción e ingeniería, compraventa de mercancías, servicios, societarios
  - España, entre los países con más arbitrajes internos en la CCI
- **Compraventa internacional**: falta o retraso en la **entrega**, impago, incumplimiento en la **recepción**
  - También calidad, cantidad, documentación, conformidad
- **Cámara de Comercio Internacional (CCI)**: fundada en París en **1919**, más de **170 países**, más de **45 millones** de empresas
  - Resolución de controversias mediante la **Corte Internacional de Arbitraje**
  - **Reglamento de Arbitraje CCI 2026**, aplicable desde el **1 de junio de 2026**

4. PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

- Armonización y unificación del Derecho mercantil internacional para interpretación uniforme
- **Leyes Uniformes de La Haya de 1964**: antecedente, relevancia actual limitada
- **Convención de Viena de 1980 (CISG)**, CNUDMI/UNCITRAL, **11 de abril de 1980**
  - Principal instrumento de unificación de la compraventa internacional de mercaderías
  - España parte desde el **24 de julio de 1990**, en vigor el **1 de agosto de 1991**
  - **97** Estados parte
- **Regula**: formación del contrato y derechos y obligaciones de comprador y vendedor
- **No se aplica** a valores, títulos, dinero, buques, aeronaves, electricidad, subastas y ventas judiciales, uso personal o doméstico
- Las partes pueden excluirla o modificar sus efectos (**art. 6**)
- No regula validez del contrato ni transmisión de la propiedad (**art. 4**)

5. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: ESPECIAL REFERENCIA AL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

- **Definición**: institución jurídico-procesal basada en la **autonomía de la voluntad**, sometimiento a uno o varios árbitros
  - Termina con **laudo** vinculante
- Alternativa a la jurisdicción estatal: las partes pactan institución, árbitros, sede, idioma y reglas
  - Neutralidad y ejecución del laudo: **Convención de Nueva York de 1958**
- **Características**
  - **Voluntariedad**: nace del convenio arbitral
  - **Carácter vinculante** del laudo
  - **Especialización** de los árbitros
  - **Flexibilidad** procedimental
  - **Neutralidad** de sede y órgano
  - **Confidencialidad**, según normativa, reglamento o pacto
  - **Reconocimiento internacional**
- **Árbitros**: independencia, imparcialidad e idoneidad
  - Deber de revelar circunstancias dudosas, posible **recusación**
  - Igualdad, defensa y audiencia, confidencialidad

5.1. Normativa aplicable

- **Convención de Nueva York, 10 de junio de 1958**: reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras
  - España adherida en **1977**, **sin reservas**: se aplica a laudos de cualquier Estado
  - Obliga a reconocer fuerza vinculante y permitir la ejecución
  - **Causas tasadas** de denegación
- **Convenios bilaterales** de reconocimiento y ejecución: Italia (**1973**), Francia (**1969/1970**), Alemania (**1983**), Israel (**1989**)
  - Entre Estados UE rige Bruselas I bis, pero al excluir el arbitraje los convenios pueden conservar relevancia para laudos
  - **Art. VII** Nueva York: régimen más favorable
- **Clasificaciones**
  - **Ad hoc**: las partes organizan procedimiento y tribunal
  - **Institucional**: CCI, **LCIA**, **Corte Española de Arbitraje**
  - **De derecho** o **de equidad**
- **CIADI**: inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, distinto del arbitraje comercial

5.2. Fases del arbitraje internacional

- **Fases**
  - Convenio arbitral (cláusula compromisoria)
  - Inicio: solicitud ante la institución o conforme a lo pactado
  - Constitución del tribunal

  - Fase escrita y probatoria
  - Audiencia oral
  - **Laudo**
  - Reconocimiento y ejecución
- **Laudo** (**art. 43 Ley 60/2003**): **cosa juzgada**
  - Solo cabe **acción de anulación** y, en su caso, **revisión**
  - Ejecutable (**arts. 44 y 45** y **Ley 1/2000**) aunque se ejercite la anulación
  - El ejecutado puede pedir suspensión ofreciendo **caución**
- **Anulación**: acción, no recurso, por **causas tasadas** (**art. 41**)
  - **Sala Civil y Penal del TSJ** de la comunidad donde se dictó el laudo
  - Plazo de **dos meses** desde la notificación
  - **Revisión**: como sentencias firmes, máximo **cinco años** del laudo y **tres meses** desde el descubrimiento de los motivos
- **Laudo extranjero** (**art. 46**): pronunciado fuera de España
  - **Exequátur** ante la Sala Civil y Penal del TSJ (**art. 8.6**), según Nueva York
  - Denegación a instancia de parte (**art. V**), que debe probarlo
    - Invalidez del convenio o incapacidad
    - Indefensión
    - Exceso del laudo
    - Irregularidad en tribunal o procedimiento
    - Laudo no obligatorio, anulado o suspendido
  - De oficio: materia no arbitrable u **orden público**
  - Ejecución: **Juzgado de Primera Instancia**
- **Arbitraje y mediación**: el mediador no impone solución, el tribunal arbitral resuelve con laudo vinculante
- **Cláusulas escalonadas**: negociación o mediación primero, arbitraje después

5.3. El arbitraje en España

- **Ley 60/2003, de Arbitraje**: inspirada en **Ley Modelo CNUDMI 1985**, enmendada en 2006, reformada por **Ley 11/2011**
  - Los **TSJ** asumen anulación y exequátur
  - Arbitrables: materias de **libre disposición** (**art. 2**)
- Regula convenio, árbitros, procedimiento, laudo, anulación, ejecución y laudos extranjeros (remite a Nueva York)
- **Corte Española de Arbitraje**, vinculada a la Cámara de Comercio de España
- **Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)**, para arbitrajes internacionales

6. CONCLUSIÓN

- Prever mecanismos ante incumplimiento y resolver controversias
- Prevención contractual, ley aplicable y mecanismos pactados, incluido el arbitraje
- **Viena 1980** (regulación uniforme) y **Nueva York 1958** (ejecución de laudos)
- **Arbitraje comercial** frente a **arbitraje de inversiones** (inversores y Estados)

- **Tratado sobre la Carta de la Energía**: denuncia de España desde el **17 de abril de 2025** y de la UE desde el **28 de junio de 2025**, supervivencia de **veinte años**
- TJUE: **Achmea (2018)** y **Komstroy (2021)**
- Un laudo favorable no elimina las dificultades de ejecución